

1500753-10.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... em suas posses eram destinadas ao tráfico. Ademais, conforme consta do relatório de fls. 139/140 os denunciados são conhecidos nos meios policiais pela prática do tráfico, tendo passagens anteriores pela prática de tal delito. Determinada a notificação nos termos do artigo 55 da Lei de Drogas (fls. 162/164), os acusados foram notificados (fls. 191 e 193), tendo a Defensoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500753-10.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2101383/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 24276432 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2101383 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO HENRIQUE SIMÃO SOUZA e outro

Data da Audiência:

06/10/2022

Réu Preso

Aos 06/10/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participam em teleaudiência o Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; Doutora TAINARA CRISTINA FLAUZINO DOMINGOS, OAB/SP n. 398.300, Defensora constituída do réu BRUNO HENRIQUE SIMÃO SOUZA; presente o Doutor CRISTIANO FERRAZ BARCELOS, defensor constituído do réu GUILHERME DE AGUIAR. Presentes as testemunhas comuns Renato Domingues e Clodoaldo Adriano Fernandes. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, pelo MM. Juiz foi proferida seguinte decisão: VISTOS. O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de BRUNO HENRIQUE SIMÃO SOUZA e GUILHERME DE AGUIAR, qualificados nos autos, por violação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Foram determinadas as notificações dos acusados nos termos do art. 55 da Lei de Drogas, o que foi feito, tendo seus defensores apresentado defesas prévias. Concluindo, da análise da denúncia é possível aferir que os fatos estão devidamente narrados com todas as circunstâncias, eis que de maneira individualizada, descreveu o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, os quais se submetem, no momento, ao tipo legal

indicado. Portanto, referidos fatos são, a princípio, típicos e antijurídicos. Destarte, presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ausentes quaisquer das hipóteses para a rejeição da denúncia, que não é inepta, pois narra fatos que, em tese, se adéquam aos delitos que são imputados aos acusados (artigo 395, do Código de Processo Penal) e ainda, comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, RECEBO a inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público em face de BRUNO HENRIQUE SIMÃO SOUZA e GUILHERME DE AGUIAR, qualificados nos autos, citando-se os acusados neste ato, nos termos do artigo 56, da Lei 11.343/2006. Comunique-se o IIRGD o recebimento da denúncia. A seguir, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar os acusados. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo aplicativo Microsoft Teams, cujo link será disponibilizado em cartidão própria a seguir. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. BRUNO HENRIQUE SIMÃO SOUZA e GUILHERME DE AGUIAR, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06. Constatou da denúncia que no dia 12 de abril de 2022, por volta das 22h29min, na esquina da Avenida Brigadeiro Guedes Muniz, com a Rua 42 - Rios, nesta cidade e comarca de Barretos, BRUNO HENRIQUE SIMÃO SOUZA, qualificado às fls. 17/22 e GUILHERME DE AGUIAR, qualificado às fls. 29/34, traziam consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) porção de maconha, com peso líquido de 17,89 gramas, encontrados na posse de GUILHERME e 01 (um) porção de maconha, com peso líquido de 24,71 gramas, encontrados na posse de BRUNO, conforme consta do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14 e Laudos Periciais de fls. 40/43 e 144/146, substância esta entorpecente que determina a dependência física e psíquica do agente e estão relacionadas na Lista “F”, da Portaria nº. 344, de 15.05.98, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, os réus adquiriram as drogas acima descritas, trazendo-as consigo, para realizar a venda a terceiros. Ocorre que policiais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram os acusados em contato com um motociclista. Ao avistarem os policiais, o motociclista se evadiu, tendo os acusados saído em fuga a pé, sendo, em seguida, abordados. Em revista pessoal, os policiais encontraram na posse de GUILHERME 08 (oito) invólucros plásticos contendo porções de maconha e a quantia de R\$ 868,40 (oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), em notas fracionadas de R\$ 100,00, R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00, R\$ 5,00, R\$ 2,00 e moedas, além de um telefone celular. Com BRUNO os policiais encontraram 01 porção de maconha e a quantia de R\$360,00 (trezentos e sessenta reais), em notas de R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00 e R\$ 5,00. Questionados informalmente sobre os fatos, GUILHERME admitiu a prática do tráfico e BRUNO a negou. Ambos foram conduzidos à Autoridade Policial, sendo ouvidos respectivamente às fls. 05 e 04, negando, em síntese, a prática dos fatos, afirmando que são apenas usuários. Registre-se que, no caso, patente está a destinação da droga à venda, haja vista que os acusados foram abordados na posse de grande quantidade de drogas e dinheiro, em notas fracionadas e moedas, restando evidente que as drogas encontradas em suas posses eram destinadas ao tráfico. Ademais, conforme consta do relatório de fls. 139/140 os denunciados são conhecidos nos meios policiais pela prática do tráfico, tendo passagens anteriores pela prática de tal delito. Determinada a notificação nos termos do artigo 55 da Lei de Drogas (fls. 162/164), os acusados foram notificados (fls. 191 e 193), tendo a Defensoria Pública apresentado defesa preliminar. Inexistindo hipóteses de absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória, foi o caso de recebimento da denúncia, nesta oportunidade, sendo os réus citados. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e os réus foram interrogados. As partes apresentaram debates orais em audiência. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido veiculado na denúncia deve ser julgado procedente. A materialidade veio consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), laudo de exame químico toxicológico (fls. 144/146), além das provas orais colhidas. O policial militar Renato Domingues, ouvido em sede policial, disse: "QUE é policial militar e está de serviço nesta data com o cabo Fernandes. Realizavam patrulhamento pelo bairro Rios quando avistaram os indiciados Bruno e Guilherme na esquina da Av. Brigadeiro Guedes Muniz com a Rua 42, conversando com uma pessoa que estava em uma motocicleta. Quando avistaram a aproximação da viatura o motociclista deixou o local com o veículo e os indiciados empreenderam fuga a pé. Realizaram acompanhamento e conseguiram abordar os indiciados a alguns metros do local inicial. Em poder do indiciado Guilherme foram encontrados 08 invólucros plásticos contendo porções de maconha, a importância R\$ 868,40 fracionados em notas de R\$ 100,00, R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00, R\$ 5,00, R\$ 2,00 e moedas e um telefone celular. Com o indiciado Bruno encontraram 01 porção de maconha e a quantia de R\$ 360,00 em notas de R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00 e R\$ 5,00. O motociclista conseguiu fugir, não sendo possível identificá-lo. Indagados no local o indiciado Guilherme admitiu que realizava o tráfico, mas que já tinha encerrado as vendas por hoje, enquanto o indiciado Bruno negou o tráfico alegando que correu porque "achava que tinha que estar em casa naquele horário. Deu voz de prisão e conduziu os indiciados no plantão, sendo necessário uso de algemas em razão do risco de fuga" (fls. 02). Em juízo, disse que em patrulhamento pelo bairro Rios, em determinada esquina viram dois indivíduos em contato com um condutor de motocicleta. Os indivíduos foram abordados. Com Bruno havia maconha e trezentos e sessenta reais. Disse que correu pois não sabia se poderia estar naquele horário na rua. Com Guilherme estavam oito porções de maconha, dinheiro e um celular. Disse que já tinha comercializado drogas em horário anterior, mas não o fazia naquele momento. Não conhecia referidos indivíduos. O motociclista não foi abordado. Não foi visualizado nenhum ato de mercancia, mas estavam em contato os três e correram com a chegada da viatura. O policial militar Clodoaldo Adriano Fernandes, ouvido em sede policial, disse: "QUE é policial militar e está de serviço nesta data com o cabo Domingues. Estavam em patrulhamento pelo bairro Rios quando, na esquina da Av. Brigadeiro Guedes Muniz com a Rua 42, avistaram os indiciados Bruno e Guilherme fazendo contato com uma pessoa que estava em uma motocicleta. Quando notaram a aproximação da viatura os indiciados empreenderam fuga a pé e o motociclista saiu do local com o veículo. Acompanharam os indiciados e conseguiram abordá-los, mas o motociclista conseguiu fugir e não foi identificado. Com o indiciado Guilherme encontraram 08 porções de maconha, a importância R\$ 868,40 fracionados em notas de R\$ 100,00, R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00, R\$ 5,00, R\$ 2,00 e moedas e um telefone celular. Com o indiciado Bruno localizaram 01 porção de maconha e a quantia de R\$ 360,00 em notas de R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00 e R\$ 5,00. Inquirido no local o indiciado Guilherme admitiu a prática de tráfico, enquanto o indiciado Bruno negou, alegando que fugiu porque "achava que tinha que estar em casa naquele horário". Foi dada voz de prisão e os indiciados no plantão, sendo necessário uso de algemas em razão do risco de fuga" (fls. 03). Em juízo, disse que quando os envolvidos perceberam a aproximação da viatura, o condutor da motocicleta se evadiu e os réus fugiram a pé. Foram abordados

e ambos tinham droga e dinheiro. Com Guilherme ainda houve a apreensão de telefone celular. Guilherme disse que tinha vendido drogas no dia, mas não o fazia no momento. Bruno disse que correu pois não sabia se poderia estar na rua naquele horário. Tinha conhecimento de que Guilherme era envolvido com o tráfico de droga. O local em que foram avistados é conhecido como ponto de venda de drogas. estavam embaixo de uma árvore, em lugar ermo. O réu BRUNO HENRIQUE, ouvido em sede policial, disse: "QUE é interrogado na presença do advogado CHAFEI AMSEI NETO, inscrito na OAB/SP sob número 242983. Sua mãe está ciente de sua prisão e compareceu nesta delegacia. Acerca dos fatos, afirma que estava na esquina "fumando um baseado" quando viu a aproximação da viatura policial e, ciente que estava fora do horário saiu correndo. Nega que estava com dinheiro e com uma porção de maconha"(fls. 04). Em juízo, disse que trabalha em uma distribuidora de bebidas,

Guilherme passou em seu serviço para comerem um lanche. Não tinha dinheiro, o dinheiro era de Guilherme. A lanchonete é de seu patrão. Foram fumar um cigarro de maconha, quando foram abordados. O motociclista que parou para conversar com eles, era seu amigo da escola. O réu GUILHERME DE AGUIAR, ouvido em sede policial, disse: "QUE é interrogado na presença do advogado LUIZ GUSTAVO DA SILVA PEREIRA, inscrito na OAB/SP sob número 356465. Seus familiares estão cientes de sua prisão. Acerca dos fatos, esclarece que pediu um lanche em uma lanchonete e estava aguardando quando os policiais chegaram. Alguns "moleques" que estavam nas proximidades correram e o interrogando saiu andando e foi abordado pelos policiais. O interrogando estava com três "parangas" de maconha e "mil e poucos reais" em dinheiro. Nega a propriedade das outras porções de maconha apresentadas pelos policiais. A maconha encontrada em seu poder destinava-se ao seu consumo pessoal. Parte do dinheiro encontrado em seu poder é proveniente de seu trabalho e outra parte recebeu da venda de uma corrente que realizou nesta noite nos predinhos. Não vende drogas. Trabalha como office-boy no "Estudio Fio a Fio" (fls. 05). Em juízo, disse que tem vinte e cinco anos. usuário de cocaína e maconha. Já foi processado por porte de drogas. Não estava vendendo droga. Foi até os predinhos e vendeu uma corrente, do mesmo rapaz comprou oito porções de droga. Passou na distribuidora em que Bruno trabalha, ocasião em que resolveu comer um lanche. Foram até na outra esquina para fumar um cigarro de maconha. A quantia de dinheiro, setecentos reais do trabalho e seiscentos reais da venda da corrente. O dinheiro que pegaram consigo foi repartido entre os réus na delegacia. Comprou a droga por oitenta reais. Inicialmente, verifica-se que ambos os policiais militares realizaram a abordagem por fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Conforme depoimentos dos agentes de segurança a abordagem dos réus foi realizada após a constatação de que estavam parados, em local conhecido como ponto de tráfico, em contato com condutor de motocicleta. Ademais, o comércio de drogas realizado na modalidade "trazer consigo" pressupõe o ato de escamotear o entorpecente, não sendo razoável exigir aos policiais informações completas para realizarem a abordagem. Da análise das provas coligidas e das circunstâncias analisadas, verificam-se elementos suficientes ao reconhecimento da traficância praticada pelos réus. Não há motivos para se colocar em suspeição o depoimento dos policiais militares. Referidas testemunhas são agentes públicos e, como tal, gozam, no exercício das suas funções, da presunção de veracidade e legitimidade dos atos que praticam. E esta presunção não foi elidida por nenhuma prova produzida nesses autos. Nesse sentido os arestos em frente, do C. Superior Tribunal de Justiça: TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA STREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. HC 267025 / DF HABEAS CORPUS 2013/0083382-4 - Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 02/05/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/05/2013. Apesar das insurgências das combativas defesas, não há se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, ante a prova carreada aos autos comprovando a traficância em razão da quantidade de droga e circunstâncias da apreensão, inclusive os réus eram conhecidos dos policiais pela prática da mercancia proscriita, com outras apreensões. Os réus estavam em contato com pessoa não identificada, estavam em local conhecido como ponto de venda de drogas e ambos detinham dinheiro em quantidade que não foi bem explicada em juízo, chegando o réu Bruno a negar a posse de qualquer numerário. De outro lado, o réu Guilherme reconheceu posse de dinheiro

em quantia diversa daquela que foi apreendida. Portanto, somadas as provas produzidas aos indícios encontrados e grande quantidade de entorpecentes apreendidos, inexistindo contraprova hábil a refutar aquelas produzidas pela acusação, de rigor o édito condenatório pelo tráfico de drogas, a despeito dos relevantes argumentos defensivos. Não há se falar em absolvição, provada a prática do núcleo do tipo penal conforme narrado na denúncia. Reconhecida a prática dos delitos imputados, não militando a favor dos réus qualquer excludente de ilicitude, causa de exclusão da culpabilidade ou, ainda, da punibilidade, passa-se à dosimetria da pena. BRUNO HENRIQUE SIMÃO SOUZA: Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Ante a primariedade do acusado, salutar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (Tema 1139, STJ), porém no percentual mínimo de um sexto, tendo em vista que responde a outros feitos, por infração, em tese, ao artigo 35, caput, da Lei nº 11343/2006, conforme se verifica às fls. 52/53 dos autos nº 1501519-97.2021.8.26.0066, tornando-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. A pena deverá ser cumprida em regime inicial será o semiaberto, em razão do quantum da pena aplicada, natureza do delito, considerado hediondo, e da necessidade de maior reprovação ao delito. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. Outrossim, incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do mesmo codex. O valor da diária do dia-multa deve ser fixado no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/2006, considerando-se a situação econômica do réu, conforme elementos extraídos dos autos. GUILHERME DE AGUIAR: Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Ante a primariedade do acusado, salutar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (Tema 1139, STJ), porém no percentual mínimo de um sexto, tendo em vista que foi preso em flagrante no dia 21/08/2021, por infração, em tese, ao artigo 33, caput, da Lei nº 11343/2006, conforme autos nº 1500449-27.2021.8.26.0557, tornando-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. A pena deverá ser cumprida em regime inicial será o semiaberto, em razão do quantum da pena aplicada, natureza do delito, considerado hediondo, e da necessidade de maior reprovação ao delito. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. Outrossim, incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do mesmo codex. O valor da diária do dia-multa deve ser fixado no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/2006, considerando-se a situação econômica do réu, conforme elementos extraídos dos autos. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido da acusação e o faço para CONDENAR os réus: a) BRUNO HENRIQUE SIMÃO SOUZA, brasileiro, solteiro, RG: 57830218, nascido em 03/03/2001, filho de ROSA MARIA SIMAO , com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto e; b) GUILHERME DE AGUIAR, brasileiro, solteiro, RG: 5300651, nascido em 02/06/1997, filho de SILVANA ISABEL CORREA, , com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Indefere-se o apelo em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores

da prisão preventiva, tendo descumprido condições de liberdade provisória deferida em outros feitos. Ademais, o tempo de prisão provisória não autoriza imediata progressão para regime mais benéfico. Determina-se a destruição do aparelho celular apreendido nos autos. Determina-se a destruição completa dos entorpecentes apreendidos, além da perda do numerário em favor da União. Após o trânsito em julgado desta, expeça-se a guia de execução e arquivem-se os autos, realizando-se

as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno os sentenciados ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelo Dr. Promotor foi dito que irá aguardar o decurso do prazo recursal. Pelos defensores houve a manifestação do desejo de recorrer, sendo que neste ato, recebo os apelos ora interpostos. Processem-se. Os defensores saem desde já intimados do prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões recursais. Saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA